

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 26 jomada II 1426 – 2 août 2005

148^{ème} année

N° 61

Sommaire

Lois

Loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales..... **1939**

Conseil Constitutionnel

Avis n° 60-2003 du conseil constitutionnel, concernant le projet de loi modifiant et complétant le code des sociétés commerciales..... **1944**

Avis n° 48-2005 du conseil constitutionnel, concernant le projet de loi modifiant et complétant le code des sociétés commerciales..... **1945**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un directeur général..... **1948**

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2005-2088 du 27 juillet 2005, modifiant le décret n° 2002-21 du 8 janvier 2002 portant création du conseil national de la sécurité routière et organisant les modalités de son fonctionnement..... **1948**

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Démission de notaires..... **1949**

Révocation d'un huissier de justice..... **1949**

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un consul..... **1949**

Ministère des Finances

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances..... 1949

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2005-2090 du 27 juillet 2005, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de la Mannouba..... 1949

Décret n° 2005-2091 du 27 juillet 2005, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en autres zones agricoles du gouvernorat de l'Ariana..... 1950

Décret n° 2005-2092 du 27 juillet 2005, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en zones de sauvegarde et en autres zones agricoles et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana..... 1950

Décret n° 2005-2093 du 27 juillet 2005, portant changement de la vocation de la parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid..... 1951

Décret n° 2005-2094 du 27 juillet 2005, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré de Joumine et Ghzala du gouvernorat de Bizerte et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... 1951

Décret n° 2005-2095 du 27 juillet 2005, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi M'barek de la délégation de Balta-Bouaouène, au gouvernorat de Jendouba..... 1953

Décret n° 2005-2096 du 27 juillet 2005, portant création d'un périmètre public irrigué à Maizia de la délégation d'Oued M'liz, au gouvernorat de Jendouba..... 1954

Décret n° 2005-2097 du 27 juillet 2005, portant création d'un périmètre public irrigué à Bou Gassa 4 de la délégation d'Oued M'liz, au gouvernorat de Jendouba.... 1955

Décret n° 2005-2098 du 27 juillet 2005, portant création d'un périmètre public irrigué à Salfoura de la délégation de Jendouba Nord, au gouvernorat de Jendouba.. 1955

Décret n° 2005-2099 du 27 juillet 2005, portant création d'un périmètre public irrigué à Oued Ellouh de la délégation de Balta-Bouaouène, au gouvernorat de Jendouba..... 1956

Maintien en activité dans le secteur public..... 1956

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 27 juillet 2005, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Ain El Harra de la délégation de Béja Sud au gouvernorat de Béja, et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre..... 1957

Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 27 juillet 2005, portant homologation des plans de réaménagement fonciers dans certains périmètres publics irrigués du gouvernorat de Béja..... 1957

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Décret n° 2005-2101 du 27 juillet 2005, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme national de promotion de la qualité et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... 1959

Octroi d'un congé pour la création d'entreprise..... 1960

Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2005-2104 du 27 juillet 2005, modifiant le décret n° 2003-2146 du 20 octobre 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction du complexe universitaire de Gabès et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... 1961

Ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences

Arrêté de ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 27 juillet 2005, portant nomination d'ordonnateurs secondaires..... 1961

Arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 27 juillet 2005, instituant les commissions administratives paritaires des personnels du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences..... 1962

Loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont modifiées, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 40, l'alinéa 3 de l'article 44, les articles 45 et 50, l'alinéa 1^{er} de l'article 67, l'alinéa 4 de l'article 109, l'alinéa 1^{er} de l'article 116, l'article 121, l'alinéa 3 de l'article 127, l'article 128, l'alinéa 3 de l'article 140, l'alinéa 1^{er} de l'article 144, l'alinéa 2 de l'article 173, le n° (5) de l'alinéa 1^{er} de l'article 174, l'alinéa 3 de l'article 176, l'article 180, l'alinéa 2 de l'article 182, les articles 192, 195, 200, 203, 209 et 233, l'alinéa 1^{er} de l'article 239, l'article 241, les alinéas 1^{er} et 3^{ème} de l'article 243, les articles 246, 252 et 259, le n° (4) de l'alinéa 1^{er} de l'article 262, l'alinéa 2 de l'article 265, l'alinéa 2 de l'article 266, l'alinéa 2 de l'article 269, l'alinéa 2 de l'article 275, l'alinéa 1^{er} de l'article 284, l'article 287, l'alinéa 1^{er} de l'article 288, l'alinéa 3 de l'article 294, l'alinéa 4 de l'article 321, l'article 331, l'alinéa 2 de l'article 333, le quatrième tiret de l'alinéa 2 de l'article 413, les articles 417 et 430, et l'alinéa 1^{er} de l'article 439 du code des sociétés commerciales comme suit :

Article 40 (alinéa 2 nouveau) : Le mandat du liquidateur peut être renouvelé deux fois pour la même durée par décision prise par l'assemblée générale des associés conformément aux conditions prévues à l'article 30 du présent code, et, à défaut, par ordonnance du juge des référés à la demande de tout intéressé.

Article 44 (alinéa 3 nouveau) : Au cas où ces conditions ne sont pas réunies, le liquidateur doit saisir le juge des référés qui prendra la décision qu'il juge opportune. Tout intéressé peut, également, engager la même procédure.

Article 45 (nouveau) : Au cas où l'assemblée générale ne se réunit pas pour délibérer sur les questions prévues à l'article 37 du présent code dans un délai de deux mois à compter de la clôture des opérations de liquidation, ou si elle refuse d'approuver le compte définitif de la liquidation, le liquidateur doit recourir au tribunal compétent afin d'obtenir une décision approuvant ledit compte. Tout intéressé peut, également, engager la même procédure. La décision d'approbation du compte définitif de la liquidation ne sera opposable aux tiers qu'à partir du jour suivant sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, et ce, après avoir été inscrite au registre de commerce.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 19 juillet 2005.

Article 50 (nouveau) : Est puni des peines prévues à l'article 297 du code pénal, le liquidateur qui n'a pas déposé à la caisse des dépôts et des consignations, dans un délai d'un mois à compter de la clôture des opérations de liquidation, les sommes revenant aux associés et créanciers et qu'ils n'ont pas réclamées.

Article 67 (alinéa 1^{er} nouveau) : La société en commandite simple comprend deux groupes d'associés : les commandités, qui, seuls, peuvent être chargés de la gestion de la société et qui répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales ; les commanditaires, bailleurs de fonds, qui ne sont tenus qu'à concurrence de leurs apports.

Article 109 (alinéa 4 nouveau) : Si la société manifeste son refus d'approuver la cession, les associés sont tenus d'acquiescer ou de faire acquiescer les parts dans un délai de trois mois à compter de la date du refus. En cas de désaccord sur le prix de cession, sa détermination sera faite par un expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires, désigné soit d'un commun accord des parties, soit à la demande de la partie la plus diligente par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal compétent.

Article 116 (alinéa 1^{er} nouveau) : Il est interdit à la société d'octroyer des crédits à son gérant ou aux associés personnes physiques, sous quelque forme que ce soit, ou d'avaliser ou de garantir leurs engagements envers les tiers. L'interdiction s'étend aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus.

Article 121 (nouveau) : En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de faillite, toute personne ayant exercé, de fait, les pouvoirs de gestion dans la société peut être rendue responsable de tout ou partie du passif social et soumise aux interdictions et déchéances prévues par la loi dans les mêmes conditions que le gérant.

Article 127 (alinéa 3 nouveau) : Tout associé peut ester en justice pour faire déclarer la nullité d'une assemblée générale irrégulièrement convoquée, à moins que tous les associés y étaient présents ou représentés. Le tribunal est saisi et statue sur la demande selon les procédures de la justice en référé.

Article 128 (nouveau) : L'assemblée générale ordinaire annuelle doit être tenue dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice social.

Trente jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ayant pour objet l'approbation des états financiers, les documents suivants seront communiqués aux associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen ayant trace écrite :

- le rapport de gestion,
- l'inventaire des biens de la société,
- les états financiers,
- le texte des résolutions proposées,

- le rapport du commissaire aux comptes aux cas où sa désignation est obligatoire.

Tout associé peut poser par écrit des questions au gérant, et ce, huit jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale.

Le gérant sera tenu de répondre aux questions écrites au cours de l'assemblée générale.

Tout associé peut, à tout moment, prendre connaissance sur place des documents visés ci-dessus concernant les trois derniers exercices et se faire aider par un expert comptable ou un comptable.

Le tribunal est saisi de l'action en annulation des délibérations prises en violation des dispositions ci-dessus et y statuera selon les procédures de la justice en référé.

Toute clause statutaire contraire aux prescriptions ci-dessus énoncées est réputée non avenue.

Article 140 (alinéa 3 nouveau) : Au cas où des bénéfices sont réalisés, les dividendes seront distribués dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30%, au moins une fois tous les trois ans, et ce, après constitution des réserves légales et statutaires, sauf si l'assemblée générale des associés décide le contraire à l'unanimité.

Article 144 (alinéa 1^{er} nouveau) : La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme par décision de l'assemblée générale extraordinaire qui délibère selon les conditions visées à l'article 131 du présent code après présentation d'un rapport spécial sur la situation de la société élaboré par un expert comptable ou un comptable. Dans ce cas, les actifs non liquides seront évalués conformément aux articles 173 et 174 du présent code.

Article 173 (alinéa 2 nouveau) : Les commissaires aux apports évaluent sous leur responsabilité les apports en nature dans un rapport qui doit contenir la description de chaque apport en nature, sa consistance, son mode d'évaluation ainsi que l'intérêt qu'il présente pour la société, avec indication de la nature des avantages particuliers prévus au n° 11 de l'article 164 du présent code.

Article 174 (n° 5 nouveau de l'alinéa 1^{er}) :

5) les conjoints des personnes visées aux numéros de 1 à 3.

Article 176 (alinéa 3 nouveau) : Sont annexés à la déclaration, un certificat de l'établissement dépositaire des fonds provenant de la libération ainsi que les bulletins de souscription, une liste nominative des souscripteurs, un état des versements effectués et un exemplaire de l'original de l'acte constitutif établi conformément à l'article 3 du présent code. Toutefois, le certificat de souscription n'est pas exigé pour les intermédiaires en bourse et les banques, à charge pour eux de prouver qu'ils ont été chargés de la souscription pour compte.

Article 180 (nouveau) : Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, les dispositions du Titre premier du livre IV du présent code seront applicables, à l'exception de l'article 163, des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 164, des numéros (5) et (7) de l'alinéa 1^{er} de l'article 167 ainsi que l'article 175.

Article 182 (alinéa 2 nouveau) : L'inobservation des dispositions de l'article 160, de l'alinéa 2 de l'article 164, des articles 165 et 166, de l'article 167 à l'exception des numéros (5) et (7) de son alinéa 1^{er}, et de l'article 168 du présent code entraîne la nullité de la société. Cette nullité ne peut être opposée aux tiers, ni par la société ni par les actionnaires.

Article 192 (nouveau) : L'administrateur de la société anonyme doit, dans un délai d'un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le représentant légal de la société de sa désignation au poste de gérant, administrateur, président-directeur général, directeur général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance d'une autre société. Le représentant légal de la société doit en informer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche.

La société peut demander la réparation du dommage qu'elle a subi en raison du cumul de fonctions. Son droit à réparation se prescrit par trois ans à compter de la prise des nouvelles fonctions.

Article 195 (nouveau) : Sous réserve des dispositions de l'article 210 du présent code, en cas de vacance d'un poste au conseil d'administration, suite à un décès, une incapacité physique, une démission ou à la survenance d'une incapacité juridique, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

La nomination effectuée conformément à l'alinéa précédent est soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. Au cas où l'approbation n'aura pas lieu, les délibérations prises et les actes entrepris par le conseil n'en seront pas moins valables.

Lorsque le nombre des membres du conseil d'administration devient inférieur au minimum légal, les autres membres doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue du comblement de l'insuffisance du nombre des membres.

Lorsque le conseil d'administration omet de procéder à la nomination requise ou de convoquer l'assemblée générale, tout actionnaire ou le commissaire aux comptes peuvent demander au juge des référés la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale en vue de procéder aux nominations nécessaires ou de ratifier les nominations prévues à l'alinéa premier du présent article.

Article 200 (nouveau) : Le président, le directeur général, les directeurs généraux adjoints ou les membres du conseil d'administration ne peuvent conclure avec la société les conventions citées à l'alinéa 2 ci-après, ou l'engager à l'égard des tiers par lesdites conventions, à moins qu'ils n'aient obtenu l'autorisation du conseil d'administration et l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions prévues par les statuts, après avoir eu communication d'un rapport des commissaires aux comptes qui seront ultérieurement avisés de cette autorisation.

Ces conventions sont :

- La cession des fonds de commerce ou de l'un de leurs éléments,
- L'emprunt important conclu au profit de la société et dont les statuts fixent le plafond,
- La location gérance des fonds de commerce.

Sont dispensées de l'autorisation et de l'approbation ci-dessus indiquées, les conventions portant sur les opérations courantes nécessaires à la réalisation de l'objet social. De même, les autorisations et approbations ci-dessus indiquées ne s'appliquent pas aux sociétés anonymes exerçant une activité bancaire, exception faite de la cession du fonds de commerce ou de l'un de ses éléments, ou de la location gérance des fonds de commerce, qui restent soumises aux résolutions de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 291 du présent code.

Les conventions approuvées par l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, selon les cas, ne peuvent faire l'objet d'aucun recours sauf en cas de dol.

Les conventions dont l'assemblée générale refuse l'approbation n'en sont pas moins exécutoires. Néanmoins, les effets dommageables qui en résultent sont, en cas de dol, imputables au membre du conseil d'administration partie au contrat, ou, le cas échéant, au conseil.

Il est interdit aux personnes citées à l'alinéa 1^{er} du présent article, à leurs conjoints, ascendants et descendants et toute personne interposée pour le compte de l'un d'eux de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts avec la société, de se faire consentir par elle une avance, un découvert en compte courant ou autre, ou d'en recevoir des subventions, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, sous peine de nullité du contrat.

La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres au conseil d'administration.

Article 203 (nouveau) : Les commissaires aux comptes doivent s'assurer, dans le cadre de leurs missions et sous leur responsabilité, du respect des dispositions des articles 200, 201 et 202 du présent code.

Article 209 (nouveau) : Le président-directeur général de la société anonyme doit, dans un délai d'un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le conseil d'administration de sa désignation au poste de gérant, administrateur, président-directeur général, directeur général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance d'une autre société. Le conseil d'administration doit en informer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche.

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 192 du présent code sont applicables.

Article 233 (nouveau) :

Le membre du directoire de la société anonyme doit, dans un délai d'un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le conseil de surveillance de sa désignation au poste de gérant, administrateur, président-directeur général, directeur général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance d'une autre société. Le directoire doit en informer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche.

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 192 du présent code sont applicables.

Article 239 (alinéa 1^{er} nouveau) : Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire pour une durée déterminée par les statuts, et qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à six ans.

Article 241 (nouveau) : Le membre du conseil de surveillance de la société anonyme doit, dans un délai d'un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le représentant légal de la société de sa désignation au poste de gérant, administrateur, président-directeur général, directeur général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance d'une autre société. Le représentant légal de la société doit en informer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche.

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 192 du présent code sont applicables.

Article 243 : Alinéa 1^{er} (nouveau) : En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges au conseil de surveillance par décès, démission, inaptitude, ou par la survenance d'une incapacité, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Alinéa 3 (nouveau) : La nomination effectuée par le conseil en vertu de l'alinéa premier du présent article est soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut d'approbation, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

Article 246 (nouveau) : L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance pour l'exercice de leur activité des jetons de présence dont le montant est fixé annuellement.

Le conseil de surveillance peut allouer des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à ses membres. L'allocation de ces rémunérations est soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions des articles 200 et 202 du présent code.

Ces rémunérations et jetons sont portés aux charges d'exploitation.

Article 252 (nouveau) : Les dispositions de l'article 200 du présent code sont applicables aux opérations conclues entre la société et les membres du directoire, le directeur général unique ou les membres du conseil de surveillance.

Article 259 (nouveau) : Les fonctions de commissaire aux comptes peuvent être assurées par les personnes physiques et par les sociétés professionnelles qui y sont légalement habilitées. Le commissaire aux comptes doit tenir un registre spécial conformément à la législation en vigueur.

Article 262 (n° (4) nouveau de l'alinéa premier) :

4- les conjoints des personnes citées aux numéros (1) et (2) du présent alinéa.

Article 265 (alinéa 2 nouveau) : Toute désignation, quelle qu'en soit la modalité, du ou des commissaires aux comptes doit être notifiée, selon les cas, à l'ordre des experts comptables de Tunisie ou à la compagnie des comptables de Tunisie par le président-directeur général ou du directoire de la société et par le ou les commissaires aux comptes désignés, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours à compter de la tenue de l'assemblée générale qui a procédé à cette nomination en ce qui concerne le président-directeur général ou le directoire, et à compter de l'acceptation des fonctions en ce qui concerne le ou les commissaires aux comptes pour la notification leur incombant.

Article 266 (alinéa 2 nouveau) : Le commissaire aux comptes certifie la sincérité et la régularité des comptes annuels de la société conformément à la loi en vigueur relative au système comptable des entreprises. Il vérifie périodiquement l'efficacité du système de contrôle interne.

Article 269 (alinéa 2 nouveau) : Les commissaires aux comptes doivent déclarer expressément dans leur rapport qu'ils ont effectué un contrôle conformément aux normes d'audit d'usage et qu'ils approuvent expressément ou sous réserves les comptes ou qu'ils les désapprouvent. Est réputé nul et de nul effet, tout rapport du commissaire aux comptes qui ne contient pas un avis explicite ou dont les réserves sont présentées d'une manière ambiguë et incomplète.

Article 275 (alinéa 2 nouveau) : Est nulle, la décision de l'assemblée générale portant approbation des états financiers si elle n'est pas précédée par la présentation des rapports du ou des commissaires aux comptes.

Article 284 (alinéa 1^{er} nouveau) : Tout actionnaire détenant au moins dix pour cent du capital social a le droit d'obtenir, à tout moment, communication d'une copie des documents sociaux visés à l'article 201 du présent code, qui concernent les trois derniers exercices, ainsi qu'une copie des procès-verbaux, feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices. Des actionnaires réunis détenant cette fraction du capital peuvent obtenir communication desdites pièces et donner mandat à celui qui exercera ce droit à leur lieu et place.

Article 287 (nouveau) : Le bénéfice distribuable est constitué du résultat comptable net majoré ou minoré des résultats reportés des exercices antérieurs, et ce, après déduction de ce qui suit :

- une fraction égale à 5 % du bénéfice déterminé comme ci-dessus indiqué au titre de réserves légales. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social,
- La réserve prévue par les textes législatifs spéciaux dans la limite des taux qui y sont fixés,
- Les réserves statutaires.

Toute résolution prise en violation des dispositions du présent article est réputée nulle.

Article 288 (alinéa 1^{er} nouveau) : La part de chaque actionnaire dans les bénéfices est déterminée proportionnellement à sa participation dans le capital social. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.

Article 294 (alinéa 3 nouveau) : Toutefois, la libération du quart de l'augmentation du capital social et, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission, doit être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'ouverture des souscriptions. A défaut, la décision d'augmentation du capital social est réputée non écrite.

Article 321 (alinéa 4 nouveau) : Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration ou le directoire est tenu, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société - même. Dans ce dernier cas, le capital social devra être réduit de l'équivalent de la valeur de ces actions. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé par un expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires, désigné par voie de référé par le président du tribunal de première instance du lieu du siège social.

Article 331 (nouveau) : L'assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois et d'en arrêter les conditions et modalités. La décision de l'assemblée générale doit indiquer le montant global de l'emprunt obligataire et le délai dans lequel les obligations doivent être émises.

Article 333 (alinéa 2 nouveau) : L'assemblée générale spéciale des obligataires désigne l'un de ses membres pour la représenter et défendre les intérêts des obligataires. Les dispositions des articles de 355 à 365 du présent code s'appliquent à l'assemblée générale spéciale des obligataires et à son représentant. Le représentant de l'assemblée générale des obligataires a la qualité pour la représenter devant les tribunaux.

Article 413 (quatrième tiret nouveau de l'alinéa 2) :

- l'évaluation financière de l'actif et du passif selon les états financiers et une évaluation économique de l'entreprise faite par un expert comptable ou un expert spécialisé,

Article 417 (nouveau) : Un expert spécialisé inscrit sur la liste des experts judiciaires désigné par ordonnance sur requête par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'une des sociétés concernées par la fusion établit sous sa propre responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion après avoir pris connaissance de tous les documents nécessaires que la société concernée par la fusion ou l'absorption doit lui communiquer, elle doit, en outre, lui permettre d'effectuer toutes les investigations nécessaires. L'expert évalue, également, les apports en nature et les avantages particuliers.

Il vérifie si la parité d'échange est équitable et que la valeur attribuée au patrimoine objet de la transmission est réelle. Il précise la ou les méthodes suivies pour la détermination des parités d'échange et indique si elles sont adéquates et doit déterminer les difficultés particulières d'évaluation. Dans ce cas, l'expert est considéré comme commissaire aux apports.

Article 430 (nouveau) : Les éléments actifs et passifs apportés par la société scindée doivent faire l'objet d'une évaluation faite, suivant la même méthode qu'en matière de fusion, par un expert spécialisé inscrit sur la liste des experts judiciaires et sous sa propre responsabilité.

L'assemblée générale extraordinaire de la société bénéficiaire de la scission décide d'approuver ou de désapprouver les apports évalués par l'expert.

Article 439 (alinéa premier nouveau) : Le groupement d'intérêt économique peut être constitué de deux ou plusieurs personnes, qu'elles soient physiques ou morales pour une durée déterminée dans le but de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité.

Art. 2. - Sont ajoutés un n° (3) à l'article 49 et des alinéas 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 à l'article 314 du code des sociétés commerciales, comme suit :

Article 49 (n° 3) :

3- aura contrevenu aux dispositions des articles 36, 40, 43 et 44 et à l'article 46, à l'exception de l'obligation de consignation prévue in fine dudit article, ou aura violé les dispositions de l'article 47 du présent code.

314 (alinéas 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9) : L'assemblée générale extraordinaire doit décider soit l'achat des parts bénéficiaires ou parts de fondateurs émises avant l'entrée en vigueur du code des sociétés commerciales ou leur conversion en actions ou obligations, et ce, dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2008. La décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires oblige tous les propriétaires de parts bénéficiaires ou parts de fondateurs.

Le prix d'achat des parts ou le taux de leur conversion en actions ou parts est déterminé par des experts spécialisés. Les frais des expertises sont à la charge de la société. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes doit établir un rapport spécial à la lumière des rapports d'expertise.

Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, qui décide l'achat ou la conversion, doit être déposé au registre de commerce dans un délai d'un mois à compter de la réunion de l'assemblée.

L'assemblée générale extraordinaire fixe la date à laquelle l'achat ou la conversion auront lieu et qui ne peut dépasser, dans tous les cas, six mois à compter de la date du dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire au registre de commerce.

Dans tous les cas, et sous peine de nullité de l'opération, l'achat des parts par la société ou leur conversion en actions ou en obligations ne peut avoir lieu que par l'affectation d'une partie des réserves légales ou statutaires équivalant, selon les cas, l'augmentation du capital, la valeur des obligations ou le prix d'achat.

Au cas où les personnes concernées ne se présentent pas dans un délai de cinq ans à compter de l'accomplissement de l'achat pour réclamer leurs droits sur le prix, elles seront déchues de leur droit à réclamation.

Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret.

Art. 3. - Quelques termes et expressions du code des sociétés commerciales sont remplacées comme suit :

« l'exercice » par « l'exercice comptable », à l'alinéa 4 de l'article 350,

« ses comptes » par « ses états financiers » à l'article 88,

« comptes » par « états financiers » au n° 3 à l'article 146,

« les comptes » par « les états financiers » à l'alinéa 1^{er} de l'article 16, aux n° (3) et (4) de l'article 147, au n° (1) de l'article 159, à l'alinéa 5 de l'article 235 et à l'alinéa 1^{er} de l'article 269,

« les comptes sociaux » par « les états financiers de la société » à l'alinéa 1^{er} de l'article 258,

« le bilan » par « les états financiers » au n° 8 de l'alinéa 2 de l'article 96 et au n° 2 de l'article 159,

« Les frais d'exploitation » par « les charges d'exploitation » à l'article 205,

« frais d'exploitation » par « charges d'exploitation » à l'alinéa 2 de l'article 204,

« provisions » par « réserves » à l'alinéa 1^{er} de l'article 140,

« les provisions » par « les réserves » à l'alinéa dernier de l'article 288 et à l'alinéa 2 de l'article 292,

« provisions » par « réserves » à l'alinéa dernier de l'article 292,

« la provision » prévue à l'alinéa 2 de l'article 140 par « la réserve »,

« ses provisions » prévue à l'alinéa 3 de l'article 142 par « ses réserves »,

« provision » prévue à l'alinéa 1^{er} de l'article 308 et au n° 2 de l'alinéa 1^{er} de l'article 312 par « réserve »,

« les moyens de preuve en matière commerciale » prévue à l'article 78 par « les moyens de preuve admis en matière commerciale »,

« auprès d'un établissement financier » prévue à l'alinéa 1^{er} de l'article 98 par « auprès d'un établissement bancaire »,

« concerné » à l'alinéa 2 de l'article 156 par « intéressé »,

« sociétés principales » prévue à l'alinéa 5 de l'article 266 par « sociétés mères »,

« le tiers au mois des actions ayant le droit de vote » prévue à l'alinéa 2 de l'article 278 par « le tiers au mois des actions conférant à leur titulaire le droit de vote »,

« argent liquide » prévue à l'article 316 par « liquide »,

« son addition à d'autres entreprises » prévue au premier tiret de l'article 336 par « sa fusion avec d'autres entreprises »,

« est dispensée » prévue au début de l'alinéa 1^{er} de l'article 423 par « dispense »,

« la scission ne s'applique que » prévue à l'alinéa 2 de l'article 428 par « ne peuvent se scinder que »,

« conseil de contrôle » prévue aux articles 394, 395, 396, 397, 401 et 402 par « conseil de surveillance ».

Art. 4. - Est abrogée, l'expression « comprenant, le cas échéant, la prime d'émission » du n° 8 de l'alinéa 3 de l'article 164 et l'expression « et, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission » de l'alinéa 1^{er} de l'article 165 du code des sociétés commerciales.

Est abrogée, l'expression « ou financier » prévue au n° 14 de l'alinéa 3 de l'article 164 et au n° 8 de l'alinéa 1^{er} de l'article 167 du code des sociétés commerciales.

Est abrogée, l'expression « ou financier » de l'alinéa 1^{er} de l'article 168 du code des sociétés commerciales.

Est, également abrogée l'expression « doit être établie » du cinquième tiret de l'alinéa 2 de l'article 413 du code des sociétés commerciales.

Art. 5. - Sont abrogées, les dispositions des articles 242 et 248 du code des sociétés commerciales.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 60-2003 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi modifiant et complétant le code des sociétés commerciales (*)

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 17 novembre 2003, parvenue au Conseil constitutionnel le 21 novembre 2003 et soumettant au Conseil un projet de loi modifiant et complétant le code des sociétés commerciales,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 96-26 du 1er avril 1996 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant le code des sociétés commerciales,

Où le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant le code des sociétés commerciales ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré dans la séance tenue le mercredi 10 décembre 2003.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

(*) Cet avis a été émis avant la promulgation de la loi organique n° 2004 -52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel.

**Avis n°48-2005 du Conseil constitutionnel concernant
un projet de loi modifiant et complétant le code
des sociétés commerciales**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 18 juillet 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 19 juillet 2005 et soumettant un projet de loi adopté par la Chambre des députés, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales, au Conseil constitutionnel pour examiner les amendements introduits sur ledit projet,

Vu la Constitution et notamment ses articles 52 et 73,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu les amendements concernant le projet de loi adopté par la Chambre des députés, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales,

Où le rapport relatif aux amendements examinés,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet en question en date du 10 décembre 2003 ;

Considérant que le projet est parvenu au Conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, pour examiner les amendements introduits sur ledit projet ;

Considérant que la saisine du Conseil en vue d'examiner les amendements concernant le fond s'insère, dans le cas présent, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution ;

Sur le fond :

Considérant que les amendements adoptés par la Chambre des députés concernent l'article premier et les articles 2, 3, 4 et 5 du projet, qu'ils concernent également les articles 50 (nouveau), 116 (premier paragraphe nouveau), 127 (troisième paragraphe nouveau), 128, 182 (deuxième paragraphe nouveau), 195 (nouveau), 200 (nouveau), 243 (nouveau), 246 (nouveau), 265 (deuxième paragraphe nouveau), 284 (premier paragraphe nouveau), 417 (nouveau) et 430 (nouveau) du code des sociétés commerciales ;

Considérant que les amendements touchant le fond introduits sur le projet de loi objet de l'adoption concernent son article premier et ses articles deux et cinq ;

Considérant qu'il ressort de l'article premier et des articles deux et cinq du projet adopté que les amendements concernant le fond introduits sur ces articles consistent à supprimer la modification des dispositions des articles 13 et 123, du premier paragraphe de l'article 124, des paragraphes deux et quatre de l'article 241 du code des sociétés commerciales (article premier), ainsi qu'à supprimer l'ajout de l'article 13 bis au code en question (article deux) et à ne pas abroger le deuxième paragraphe de son article 258, qu'ils consistent également à ajouter l'article 248 aux dispositions abrogées du même code (article cinq) ;

Considérant que les amendements touchant le fond introduits sur le code des sociétés commerciales ne concernent que son article 128 (nouveau) ;

Considérant que les amendements concernant le fond et touchant cet article consistent à préciser que la consultation par les associés des documents visés à l'article en question se fait sur place ;

Considérant que les amendements touchant l'article premier et les articles 2 et 5 du projet ainsi que l'article 128 (nouveau) du code des sociétés commerciales ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Les amendements concernant le projet de loi adopté par la Chambre des députés et modifiant et complétant le code des sociétés commerciales ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 20 juillet 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

NOMINATION

Par décret n° 2005-2087 du 27 juillet 2005.

Mademoiselle Khédija Zammouri, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur général de l'unité de l'administration électronique au Premier ministre.

MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2005-2088 du 27 juillet 2005, modifiant le décret n° 2002-21 du 8 janvier 2002 portant création du conseil national de la sécurité routière et organisant les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997 et notamment ses articles 46, 47 et 48,

Vu le décret n° 2002-21 du 8 janvier 2002, portant création du conseil national de la sécurité routière et organisant les modalités de son fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2241 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 2002-21 du 8 janvier 2002 et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 2. - (nouveau).- Le ministre de l'intérieur et du développement local préside le conseil national de la sécurité routière qui se compose des membres suivants

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère du transport,
- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat,
- un représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme,

- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,

- un représentant du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

- un représentant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

- un représentant du ministère des finances,

- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

- un représentant du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

- un représentant du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

- un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable,

- un représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

- un représentant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

- un représentant du ministère de la santé publique,

- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur,

- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

- un représentant de l'organisation des scoots tunisiens,

- un représentant de l'association du croissant rouge tunisien,

- un représentant de l'association tunisienne de la prévention des accidents de la circulation,

- un représentant de l'association nationale de la sécurité routière,

- un représentant de la fédération tunisienne des sociétés d'assurances,

- un représentant de l'association d'entraide en matière des accidents scolaires.

Les membres du conseil national de la sécurité routière sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local sur proposition des organismes concernés.

Art. 2. - le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juillet 2005.

La démission de Monsieur Mustapha Jammali, notaire à Mahdia circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour raisons de santé.

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juillet 2005.

La démission de Monsieur Ali Ben Bohli, notaire à Kairouan circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour raisons de santé.

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juillet 2005.

La démission de Monsieur Hamda Béjaoui, notaire à Mateur circonscription du tribunal de première instance de Bizerte, est acceptée pour raisons de santé.

REVOCATION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 27 juillet 2005.

Monsieur Louaï Bouguerra, huissier de justice à Tunis circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est révoqué de ses fonctions pour apparition à son encontre des poursuites pénales et pour commettre des fautes professionnelles graves.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

NOMINATION

Par décret n° 2005-2089 du 27 juillet 2005.

Monsieur Mohamed Nawfel Labidi, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de consul de la République Tunisienne à Düsseldorf.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par arrêté du ministre des finances du 27 juillet 2005.

Madame Mounira Yahyaoui est nommée administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne d'assurances et de réassurances, et ce, en remplacement de Monsieur Badie Belkaroui.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2005-2090 du 27 juillet 2005, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de la Mannouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003 - 78 du 29 décembre 2003,

Vu la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, modifiant et complétant la loi n° 63-18 du 27 mai 1963 portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués et notamment son article (5),

Vu la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000, modifiant le décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la République,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 85-685 du 27 avril 1985, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu le décret n° 2000-1926 du 29 août 2000, portant création de deux délégations au gouvernorat de la Mannouba et d'une délégation au gouvernorat de Tunis et modifiant et complétant le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de la Mannouba consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 16 juillet 2002,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est changée la vocation de la parcelle de terre agricole faisant partie du titre foncier n° 4464/88906 d'une superficie de 45 ha, classée en zone de sauvegarde sise dans la région de Sidi Ali El Hattab au gouvernorat de la Mannouba, visée au plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une prison civile.

Sont modifiées en conséquence et conformément aux plans susvisés, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de la Mannouba.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2091 du 27 juillet 2005, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en autres zones agricoles du gouvernorat de l'Ariana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003 - 78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 85-685 du 27 avril 1985, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 14 août 2004,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est changée la vocation de la parcelle de terre agricole, faisant partie du titre foncier n° 87944 d'une superficie de 29 ha 81 ares 13 çà, classée en autres zones agricoles, sise dans la délégation de Raoued du gouvernorat de l'Ariana, visée au plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une zone d'habitat social au profit de la société nationale immobilière de Tunisie.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2092 du 27 juillet 2005, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en zones de sauvegarde et en autres zones agricoles et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003 - 78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 85-685 du 27 avril 1985, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 7 août 2004,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée la vocation de la parcelle de terre agricole, faisant partie des titres fonciers n° 53072 Tunis, 380 l'Ariana, 102319, 102320, 102321 et 102322 d'une superficie de 26 ha 99 ares 24 ça, classée en zone de sauvegarde et en autres zones agricoles, sise dans la délégation de Kalaat Landlous au gouvernement de l'Ariana, visée au plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un complexe commercial.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernement de l'Ariana fixées par le décret n° 85-685 du 27 avril 1985.

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2093 du 27 juillet 2005, portant changement de la vocation de la parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernement de Sidi Bouzid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003 - 78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernement de Sidi Bouzid,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernement de Sidi Bouzid consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 19 avril 2004,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Décète :

Article premier. - Est changée la vocation de la parcelle de terre agricole faisant partie des titres fonciers n° 8743 Sidi Bouzid partie et 7523 Sidi Bouzid partie ,classée en zones de sauvegarde et, d'une superficie de 2ha 99 ares 40 ça, sise dans la région d'Essaïda à la délégation d'Errgueb au gouvernement de Sidi Bouzid, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un collège.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernement de Sidi Bouzid fixées par le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2094 du 27 juillet 2005, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré de Joumine et Ghzala du gouvernement de Bizerte et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'accord de crédit conclu le 14 septembre 2004, entre la République Tunisienne et le fonds Saoudien de développement pour la contribution au financement du projet de développement agricole, intégré de Joumine et Ghzala, tel que approuvé par la loi n° 2005-5 du 19 janvier 2005,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003- 20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, tel que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et par le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1243 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Bizerte,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-312 du 16 février 2005, portant approbation de l'accord de crédit conclu le 14 septembre 2004 entre la République Tunisienne et le fonds Saoudien de développement pour la contribution au financement du projet de développement agricole, intégré de Joumine et Ghzala,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au sein du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré de Joumine et Ghzala du gouvernorat de Bizerte. Elle est placée sous l'autorité du commissaire régional au développement agricole de Bizerte.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré de Joumine et Ghzala du gouvernorat de Bizerte consistent en ce qui suit :

1) veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

2) coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,

3) prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute autre mission rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du projet de développement agricole intégré de Joumine et Ghzala du gouvernorat de Bizerte est fixée à sept ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

Les phases du projet et les délais de leur réalisation sont fixés comme suit :

La première phase : consiste dans l'élaboration des études relatives à la création d'un barrage collinaire, des lacs collinaires, les périmètres irrigués, les projets d'approvisionnement des zones rurales par l'eau potable, les pistes agricoles et la conclusion des marchés publics.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

La deuxième phase : consiste dans l'acquisition des moyens de transport et les équipements nécessaire pour le démarrage du projet.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

La troisième phase : consiste dans le recrutement des agents, et leurs formations et notamment dans le domaine de l'approche participative.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

La quatrième phase : consiste dans les travaux de conservation des eaux et du sol sur une superficie de 11200ha.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à cinq ans à compter de la deuxième année du démarrage du projet.

La cinquième phase : consiste dans le développement des forêts et des parcours sur une superficie de 4130ha.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à cinq ans à compter de la deuxième année du démarrage du projet.

La sixième phase : consiste dans le rajeunissement des oliviers sur une superficie de 571ha et la plantation des arbres fruitiers dans les périmètres secs et irrigués sur une superficie de 730ha.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à six ans à compter de la deuxième année du démarrage du projet.

La septième phase : consiste dans l'acquisition de 530 vaches laitières, 460 ruches d'abeilles et la construction de 180 étables.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à six ans à compter de la deuxième année du démarrage du projet.

La huitième phase : consiste dans la réalisation de six projets d'approvisionnement des zones rurales par l'eau potable au profit de 600 familles et, la construction de 200 citernes antérieures.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à trois ans à compter de la deuxième année du démarrage du projet.

La neuvième phase : consiste dans la réalisation de 32.5km des pistes agricoles.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à trois ans à compter de la deuxième année du démarrage du projet.

La dixième phase : consiste dans la réalisation d'un barrage collinaire et 4 lacs collinaires.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à trois ans à compter de la deuxième année du démarrage du projet.

La onzième phase : consiste dans la création des périmètres irrigués et leurs équipements autour des barrages collinaires sur une superficie de 300ha et autour des lacs collinaires, les puits de surface et les oueds sur une superficie de 200ha.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à cinq ans à compter de la deuxième année du démarrage du projet.

La douzième phase : consiste dans l'aménagement foncier.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

La treizième phase : Elle consiste dans les interventions visant à organiser le milieu rural, la promotion de la femme rurale et de l'emploi.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à cinq ans à compter de la deuxième année du démarrage du projet.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1) le degré de respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais,

2) la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

3) le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

4) les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter.

5) le système du suivi et d'évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

6- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré de Joumine et Ghzala du gouvernorat de Bizerte comprend les emplois fonctionnels suivants :

1) le directeur de l'unité ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale,

2) un sous-directeur chargé de la programmation, de suivi et de l'évaluation ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

3) un chef de service chargé du suivi et de l'évaluation ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

4) un chef de service chargé des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

5) un chef de service chargé du développement collectif et d'animation rurale ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

6) un chef de service chargé de l'infrastructure ayant rang et prérogatives de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créée une commission au sein du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques présidée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques ou son représentant chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité du projet de développement agricole intégré de Joumine et Ghzala du gouvernorat de Bizerte conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2095 du 27 juillet 2005, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi M'barek de la délégation de Balta-Bouaouène, au gouvernorat de Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-694 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

- Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie, le 18 février 2005,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Sidi M'barek de la délégation de Balta-Bouaouène, au gouvernorat de Jendouba sur une superficie de cent hectares (100 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de trente trois hectares (33 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Sidi M'barek, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n°63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent dinars (300 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret,

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba approuvée par le décret n° 88-694 du 7 mars 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2096 du 27 juillet 2005, portant création d'un périmètre public irrigué à Maizia de la délégation d'Oued M'liz, au gouvernorat de Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-694 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 18 février 2005,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Maizia de la délégation d'Oued M'liz, au gouvernorat de Jendouba sur une superficie de cent soixante quatre hectares (164 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de trente quatre hectares (34 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Maizia, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à cinq cent dix dinars (510 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba approuvée par le décret n° 88-694 du 7 mars 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2097 du 27 juillet 2005, portant création d'un périmètre public irrigué à Bou Gassa 4 de la délégation d'Oued M'liz, au gouvernorat de Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-694 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 18 février 2005,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Bou Gassa 4 de la délégation d'Oued M'liz, au gouvernorat de Jendouba sur une superficie de cent soixante quinze hectares (175 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de quarante quatre hectares (44 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Bou Gassa 4, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à quatre cent quatre vingt dinars (480 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba approuvée par le décret n° 88-694 du 7 mars 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2098 du 27 juillet 2005, portant création d'un périmètre public irrigué à Saffoura de la délégation de Jendouba Nord, au gouvernorat de Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-694 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 18 février 2005,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. Il est créé un périmètre public irrigué à Saffoura de la délégation de Jendouba Nord, au gouvernorat de Jendouba sur une superficie de quatre vingt deux hectares (82 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de vingt cinq hectares (25 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Saffoura, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent dinars (300 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba approuvée par le décret n° 88-694 du 7 mars 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2099 du 27 juillet 2005, portant création d'un périmètre public irrigué à Oued Ellouh de la délégation de Balta-Bouaouène, au gouvernorat de Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-694 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 18 février 2005,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Oued Ellouh de la délégation de Balta-Bouaouène, au gouvernorat de Jendouba sur une superficie de cent soixante dix hectares (170 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de dix hectares (10 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'Oued Ellouh, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à cinq cent soixante dinars (560 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée N° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba approuvée par le décret N° 88-694 du 7 mars 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-2100 du 27 juillet 2005.

Monsieur Nouredine Akrimi, professeur de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 27 juillet 2005, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Ain El Harra de la délégation de Béja Sud au gouvernorat de Béja, et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 bis,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative réunie le 18 février 2005.

Arrête :

Article premier. - Il est créé un périmètre d'intervention foncière agricole à Ain El Harra de la délégation de Béja Sud, au gouvernorat de Béja sur une superficie de mille deux cent quatre vingt cinq hectares (1285 ha) environ, délimité par un liseré vert sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - Les opérations d'aménagement foncier agricole sont ouvertes dans le périmètre visé à l'article premier, à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 3. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 27 juillet 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Zaga 1 et 2 de la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'agriculture, et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2003-312 du 4 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Zaga 1 et 2,

Vu l'arrêté du 28 juin 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Zaga 1 et 2,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Béja le 22 décembre 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Zaga 1 et 2 de la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes, les privilèges, hypothèques et baux de toutes nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole, les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 27 juillet 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Hmil Boualleg-El Marja - Oued Lahmer de la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'agriculture, et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2003-313 du 4 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Hmil Boualleg-El Marja - Oued Lahmer,

Vu l'arrêté du 28 juin 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Hmil Boualleg-El Marja - Oued Lahmer,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Béja le 22 décembre 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Hmil Boualleg-El Marja - Oued Lahmer de la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toutes nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole, les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 27 juillet 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Nefza (Bouzenna) 3ème tranche de la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-9 du 3 janvier 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Nefza (Bouzenna),

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-1111 du 14 mai 2002, portant révision des limites du périmètre public irrigué de Nefza (Bouzenna),

Vu l'arrêté du 30 août 2002, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Nefza (Bouzenna),

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Béja le 6 mai 2003 et le 29 décembre 2003.

Arrête :

Article premier. - Est homologué le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Nefza (Bouzenna) 3ème tranche de la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Décret n° 2005-2101 du 27 juillet 2005, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme national de promotion de la qualité et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié et complété par les décrets n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au sein du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme national de promotion de la qualité. Elle est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme national de promotion de la qualité consistent en ce qui suit :

- La coordination avec les centres techniques et l'unité de gestion du programme de modernisation industrielle pour la réalisation des actions du programme, dont notamment :

- la sensibilisation des opérateurs économiques tunisiens aux méthodes de management de la qualité, de la sécurité, de l'hygiène, de l'environnement, aux systèmes de management sectoriels, ainsi qu'aux outils-qualité,

- la formation d'experts, de consultants nationaux ainsi que des responsables qualité des entreprises dans les domaines liés au management de la qualité, de la sécurité, de l'hygiène de l'environnement, aux systèmes de management sectoriels, ainsi que dans les outils-qualité,

- la programmation et le pilotage d'actions d'assistance aux entreprises pour la mise en place des systèmes de management de la qualité, de la sécurité, de l'hygiène de l'environnement et des systèmes de management sectoriels, ainsi que des outils-qualité,

- la programmation et le pilotage d'actions d'assistance des laboratoires,

- le suivi de l'exécution des actions de formation et d'assistance technique assurées par les cadres des centres techniques et les experts du programme de modernisation industrielle aux entreprises et la proposition le cas échéant, des actions correctives nécessaires,

- la collecte, l'enregistrement et l'exploitation des informations relatives au programme national de promotion de la qualité,

- l'évaluation périodique de l'avancement du programme et la proposition des mesures adéquates et efficaces pour introduire les actions correctives nécessaires, et d'une manière générale, la proposition de toute action jugée utile pour réaliser les objectifs du programme,

- l'élaboration des rapports de suivi du programme national de promotion de la qualité qui doivent être présentés tous les trois mois et chaque année,

- et d'une manière générale, l'accomplissement de toute mission entrant dans le cadre du programme national de promotion de la qualité qui lui est confiée par le ministre chargé de l'industrie.

Art. 3. - La durée de réalisation du programme national de promotion de la qualité est fixée à cinq ans à compter de la date de publication du présent décret et comporte les trois phases suivantes :

- la première phase qui s'étendra sur une année à compter de la date de publication du présent décret consiste en :

- * la préparation des outils de suivi du programme,
- * l'organisation de six (6) séminaires de formation au profit des consultants nationaux,
- * l'organisation de douze (12) séminaires de sensibilisation pour les chefs d'entreprises industrielles et d'entreprises de services portant sur les références sectorielles,
- * l'assistance technique pour la mise en place d'un système de management qualité au profit de cent (100) entreprises.

- la deuxième phase qui s'étendra sur trois années à partir de la fin de la première phase consiste en :

- * l'organisation de huit (8) séminaires de formation au profit des consultants nationaux,
- * l'organisation de douze (12) séminaires de sensibilisation pour les chefs d'entreprises industrielles et d'entreprises de services portant sur les références sectorielles,
- * l'assistance technique pour la mise en place d'un système de management qualité au profit de cinq cents (500) entreprises.

- la troisième phase qui s'étendra sur une année à partir de la fin de la deuxième phase consiste en :

- * la continuation de l'assistance des entreprises n'ayant pas atteint la certification,
- * l'évaluation et la clôture du programme.

Art. 4. - Les résultats du programme national de promotion de la qualité seront évalués selon les critères suivants :

- le nombre d'entreprises sensibilisées,
- le nombre d'experts, de consultants et de responsables-qualité des entreprises formés dans les domaines liés au management de la qualité,
- le nombre d'entreprises certifiées selon les référentiels nationaux et/ou internationaux en vigueur,
- Le nombre de laboratoires d'essais, d'analyses et de métrologie accrédités,
- les résultats d'une évaluation à mi-parcours du programme.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme national de promotion de la qualité comprend les emplois fonctionnels suivants :

- un directeur chargé de la supervision de l'unité avec rang et avantages de directeur d'administration centrale,
- un sous-directeur chargé du suivi et de l'évaluation de l'assistance technique des entreprises industrielles avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale,

- un sous-directeur chargé du suivi et de l'évaluation de l'assistance technique des entreprises de services connexes à l'industrie et des laboratoires avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale,

- deux chefs de service avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé, au sein du ministère chargé de l'industrie, une commission présidée par le ministre chargé de l'industrie ou son représentant chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme national de promotion de la qualité, conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie. Le président de la commission peut inviter toute personne dont il juge la participation utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit chaque trimestre et chaque fois que la nécessité l'exige, sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des stratégies industrielles.

Art.7. - Le ministre chargé de l'industrie soumet au Premier ministre un rapport annuel sur l'activité de l'unité de gestion par objectif pour la réalisation du programme national de promotion de la qualité et ce, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé n° 96-1236 du 6 juillet 1996.

Art. 8. - Les ministres des finances et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

CONGE POUR LA CREATION D'UNE ENTREPRISE **Par décret n° 2005-2102 du 27 juillet 2005.**

Il est accordé à Monsieur Chihab Beizig, ingénieur principal à l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une deuxième année à partir du 25 mai 2005.

Par décret n° 2005-2103 du 27 juillet 2005.

Il est accordé à Monsieur Hassen Ammar, chef de service adjoint à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une année renouvelable une seule fois.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2005-2104 du 27 juillet 2005, modifiant le décret n° 2003-2146 du 20 octobre 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction du complexe universitaire de Gabès et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2003-2146 du 20 octobre 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de construction du complexe universitaire de Gabès et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le projet d'achèvement du complexe universitaire de Gabès est étendu et sa période de réalisation est prorogée de quarante (40) mois à compter de la date d'achèvement de la période fixée par l'article 3 du décret n° 2003-2146 du 20 octobre 2003 susvisé.

Les phases à réaliser pendant cette période sont les suivantes :

1) L'aménagement et l'agrandissement de l'institut supérieur des études technologiques (deuxième tranche).

Sa durée de réalisation est fixée à vingt quatre (24) mois à compter du 3 novembre 2005.

2) L'institut supérieur des arts et des métiers de Gabès.

Sa durée de réalisation est fixée à quarante (40) mois à compter du 3 novembre 2005.

3) La clôture des marchés :

Sa durée de réalisation est fixée à douze (12) mois à compter du 4 mars 2008 jusqu'au 4 mars 2009 et concerne les préparations nécessaires à la réception provisoire et la réception définitive des travaux, la coordination entre les différents intervenants pour l'élaboration des dossiers comptables définitifs et leur présentation à la commission des marchés concernée pour agrément.

Art. 2. Le Premier ministre, le ministre des finances et la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, DE LA TECHNOLOGIE ET
DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES**

Arrêté de ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 27 juillet 2005, portant nomination d'ordonnateurs secondaires.

Le ministre de la recherche scientifique et de la technologie et du développement des compétences,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment les articles 87 et 133,

Vu le décret n° 2002-2712 du 22 octobre 2002, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopole de Borj Cedria et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2003-59 du 6 janvier 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopole de Sousse et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2003-60 du 6 janvier 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopole de Sfax et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Vu le décret n° 2003-61 du 6 janvier 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopole de Monastir et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2003-62 du 6 janvier 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopole de Bizerte et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2005-336 du 16 février 2005, fixant les attributions du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu le décret n° 2005-1019 du 24 mars 2005, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la mise en place du technopole de Borj Cedria et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Messieurs les gouverneurs, ci-après mentionnés, sont nommés ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences. Ils sont chargés en cette qualité d'engager et d'ordonnancer les dépenses imputables sur le budget de développement (titre II) du ministère dans la limite des crédits qui leurs sont délégués à cet effet.

Art. 2. - Messieurs les gouverneurs sont accrédités auprès des receveurs des conseils régionaux ci-dessous mentionnés :

N° d'ordre	Ordonnateurs secondaires	Dépenses	Comptable assignataire
Messieurs :			
1	Le gouverneur d'Ariana	Dépenses de développement (titre 2)	Le receveur du conseil régional d'Ariana
2	Le gouverneur de Sousse	Dépenses de développement (titre 2)	Le receveur du conseil régional de Sousse
3	Le gouverneur de Sfax	Dépenses de développement (titre 2)	Le receveur du conseil régional de Sfax
4	Le gouverneur de Monastir	Dépenses de développement (titre 2)	Le receveur du conseil régional de Monastir
5	Le gouverneur de Bizerte	Dépenses de développement (titre 2)	Le receveur du conseil régional de Bizerte
6	Le gouverneur de Nabeul	Dépenses de développement (titre 2)	Le receveur du conseil régional de Nabeul

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

*Le ministre de la recherche scientifique, de
la technologie et du développement des
compétences*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 27 juillet 2005, instituant les commissions administratives paritaires des personnels du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences.

Le ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, fixant le statut particulier au corps commun des médecins vétérinaires, tel que modifié par le décret n° 99-2490 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel qu'il a été complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut des personnels des cadres communs de laboratoire,

Vu le décret n° 2005-336 du 16 février 2005, fixant les attributions du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu le décret n° 2005-1168 du 16 avril 2005, fixant le statut particulier du corps des personnels de laboratoire relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2005-1719 du 6 juin 2005, portant organisation du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 9 juin 2001, portant modification de l'arrêté du 15 septembre 1993, instituant les commissions administratives paritaires des personnels du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie.

Arrête :

Article premier.- Il est institué au ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences, des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels appartenant aux grades et catégories ci-après :

Première commission :

- ingénieur général,
- ingénieur en chef,
- ingénieur principal,
- technicien en chef,
- chef de laboratoire en chef,
- chef de laboratoire,
- conservateur en chef des bibliothèques ou documentation,
- conservateur des bibliothèques ou documentation,
- médecin vétérinaire.

Deuxième commission :

- administrateur,
- ingénieur des travaux,
- bibliothécaire ou documentaliste,
- analyste,
- chef des travaux de laboratoire,
- gestionnaire de documents et d'archives,
- technicien principal,
- secrétaire de presse,
- technicien principal hors classe de laboratoire,
- technicien principal de laboratoire.

Troisième commission :

- bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint,
- attaché d'administration,
- gestionnaire adjoint de documents et d'archives,
- technicien,
- programmeur,
- technicien de laboratoire,
- chef des travaux adjoint de laboratoire.

Quatrième commission :

- secrétaire d'administration,
- secrétaire dactylographe,
- adjoint technique,
- technicien de laboratoire en informatique,
- aide bibliothécaire,
- préparateur.

Cinquième commission :

- commis d'administration,
- dactylographe,
- agent technique,
- commis des bibliothèques et de documentation.

Sixième commission :

- agent d'accueil,
- dactylographe adjoint.

Septième commission :

- ouvriers de la première unité: (catégories : 1,2 et 3).

Huitième commission :

- ouvriers de la deuxième unité : (catégories : 4,5,6 et 7).

Neuvième commission :

- ouvriers de la troisième unité : (catégories : 8,9 et 10).

Art. 2. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2005.

*Le ministre de la recherche scientifique, de
la technologie et du développement des
compétences*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi